LIMA, 03 de agosto del 2026

2026 4050150001464

SUNAT

RESOLUCIÓN

N° 4050150001464

VISTO el Recurso de APELACIÓN contenido en el **Expediente N° 4050350007535**[1] de fecha 16/03/2026, interpuesto por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** con RUC N° 20447968216, con domicilio fiscal en Nro. 151 Urb. La Alborada II Etapa, distrito de Comas - Lima - Lima, contra la Resolución N° 4050140037540.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 02/03/2026, la Administración Tributaria notificó a la recurrente la Resolución N° 4050140037540 que resolvió declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto por el contribuyente, mediante el Expediente N° 4050340035080 de fecha 01/12/2025, en consecuencia, ordenó ratificar y proseguir con la cobranza de la deuda tributaria contenida en las Órdenes de Pago N° 0210010838470, N° 0210010838471, N° 0210010838473, N° 0210010838474, N° 0210010838475, N° 0210010838476 y N° 0210010838477.

Que, con fecha 16/03/2026, la recurrente presentó recurso de apelación parcial contra la Resolución N° 4050140037540 en el extremo que declaró infundado el recurso de reclamación contra las Ordenes de Pago N° 0210010838470 y N° 0210010838471.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, en adelante TUO del Código Tributario, la Administración Tributaria notificó con fecha 15/04/2026, el Requerimiento N° 4050550018651 para que en un plazo de 15 días hábiles cumpla con presentar lo siguiente:

- Acreditación del pago de la totalidad de la deuda tributaria no apelada contenida en las Ordenes de Pago N° 0210010838473, 0210010838474, 0210010838475, 0210010838476 y 0210010838477, actualizadas hasta la fecha en que se realice el pago, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 146° del T.U.O del Código Tributario.

Que, el ordenamiento jurídico tributario ha establecido lineamientos para el procedimiento contencioso - tributario, por lo cual se notificó el requerimiento de admisibilidad descrito en el considerando anterior,

[1] Registrado por Renumeración del Expediente de Apelación N° 4050350007490, ingresado mediante Sunat Operaciones en Línea, conforme se comunicó en la Carta N° 4051200003054 notificada vía buzón SOL el 15/04/2026.

otorgándole el plazo establecido por ley para la subsanación de los requisitos exigidos para la admisibilidad del recurso presentado.

Que, mediante escritos presentados a través de la Mesa de Partes Virtual, registrados con los Expedientes N° 000-URD999-2026-423259 y N° 000-URD999-2026-423299, ambos de fecha 22/04/2026, la recurrente dio respuesta al Requerimiento N° 4050550018651. No obstante, no cumplió con lo solicitado, toda vez que no acreditó la cancelación de la totalidad de la deuda tributaria no apelada contenida en la Orden de Pago N° 0210010838473, la cual permanece pendiente de pago a la fecha de emisión de la presente resolución.

Que, al respecto, corresponde precisar que el artículo 146° del Código Tributario señala que para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye el motivo de la apelación, pero para que esta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago.

Que, en cuanto al pago realizado mediante la Boleta de Pago – Formulario 1662 N° 797203202, de fecha 14/04/2026, corresponde señalar que este fue imputado al tributo 3031 – Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al período tributario 03/2026. Asimismo, se advierte que la Solicitud de Modificación de Datos N° 2726164, presentada el 22/04/2026 respecto de la citada boleta de pago, fue rechazada mediante la Comunicación N° 0210720037518 de fecha 11/05/2026[2].

Que, asimismo, se verifica que la recurrente presentó la Solicitud de Compensación – Formulario 1648 N° 2209815, de fecha 21/05/2026, respecto de la Orden de Pago N° 0210010838473. Sin embargo, dicha solicitud fue declarada IMPROCEDENTE mediante la Resolución N° 0210230088464 de fecha 24/06/2026, debido a que el crédito cuya compensación solicitó, correspondiente a percepciones del IGV, no figura consignado en el Formulario Virtual N° 0621 N° 1183980106, presentado el 22/04/2026 por el período tributario 03/2026, en el cual se declaró un importe de S/ 0,00 en la casilla 164.

Que, a la fecha de vencimiento del referido requerimiento, vale decir el **07/05/2026** se ha constatado del Reporte de Trámite Documentario y la Ficha Valor, que la recurrente no ha cumplido con lo requerido, toda vez que, la deuda tributaria no apelada contenida en la Orden de Pago N° 0210010838473 se encuentra pendiente de cancelación; por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146° del TUO del Código Tributario corresponde declarar **INADMISIBLE** el presente recurso de apelación.

Que, sin perjuicio de lo expuesto, se verifica de la Ficha Valor registrada en el sistema informático de la Administración Tributaria, que la Orden de Pago N° 0210010838474 se encuentra cancelada mediante Formulario 1662 N° 797203225 de fecha 14/04/2026, la Orden de Pago N° 0210010838475 se encuentra cancelada mediante Formulario 1662 N° 797203235 de fecha 14/04/2026, la Orden de Pago N° 0210010838476 se encuentra cancelada mediante Formulario 1662 N° 797203245 de fecha 14/04/2026 y la Orden de Pago N° 0210010838477 se encuentra cancelada mediante Formulario 1662 N° 797203255 de fecha 14/04/2026.

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 501 – Ley General de la SUNAT, el inciso o) del artículo 4 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2023-EF y la Resolución de Superintendencia N° 000132-2023/SUNAT.

[2] De acuerdo a la evaluación realizada, no procede la modificación solicitada ya que el formulario 1662 solicitado se encuentra imputado a deuda válida tributo 3031 y período 202603.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar **INADMISIBLE** el recurso de APELACIÓN interpuesto por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, mediante el **Expediente N° 4050350007535** de fecha 16/03/2026; en consecuencia, estese a lo resuelto en la Resolución N° 4050140037540; y téngase por cancelada la deuda contenida en las Ordenes de Pago N° 0210010838474, N° 0210010838475, N° 0210010838476 y N° 0210010838477.

Regístrese, comuníquese al interesado y archívese[3].

465C-DURAN/7359-GAMARRA /9312-MARTINEZ
D: Inadm.



[3] La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 104° y surtirá efecto según el Artículo 106° del TUO del Código Tributario y normas modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 146° del citado TUO del Código Tributario. La presentación del recurso de apelación podrá realizarla a través de la página de SUNAT en el siguiente link (www.sunat.gob.pe) utilizando su Clave SOL, en el módulo "Mis trámites y consultas" / "Presentación de Recursos y Trámites" / "Presentación de Recursos Impugnatorios" / "Recursos Impugnatorios" / "Ingreso de Recursos Impugnatorios", o a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT en el siguiente link https://www.sunat.gob.pe/ol-at-ittramitedoc/registro/iniciar o en los Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional, los que podrá identificar ingresando al siguiente link http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/index.html, para ser elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145° del citado texto legal.

El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y del artículo 4° de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.